وهو خشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا وقال الصدر الشهيد الجماعة سنة كفاية فيها حتى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة أقاموها منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة لانه يروى عن أفراد الصحابة الخلاف وقال في المبسوط لو صلى الفرد في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وابراهيم ونافع فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية اذ لا يظن بابن عمر ٢٧٠ ومن تبعه ترك السنة انتهى وان صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال

احدى الفضيلتين فان الاداء في المسجد له فضيلة ليس للاداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائض (ووقتها) ما (بعد صلاة العشاء) على الصحيح الى طلوع الفجر (و) لتبعيتها للعشاء (يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها) وهو أفضل حتى لو تبين فساد العشاء دون التراويح والوتر اعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة بوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلها هو الصحيح وقال جماعة من أصحابنا منهم اسمعيل الزاهد ان الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لانها قيام الليل (ويستحب تأخير التراويح الى) قبيل (ثلث الليل أو) قبيل (نصفه) واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم يكره لانها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء (و) قال بعضهم (لا يكره تأخيرها الى ما بعده) أي ما بعد نصف الليل (على الصحيح) لان أفضل صلاة الليل آخرها في حد ذاتها ولكن الاحب أن لا يؤخر التراويح اليه خشية الفوات (وهي عشرون ركعة) باجماع الصحابة رضي الله عنهم (بعشر تسليمات) كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فاذا وصلها وجلس على كل شفع فالاصح أنه ان تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها واذا لم يجلس الا في آخر اربع

بالعدد ومثل ذلك يقال في صلاة التطوع بجماعة اذا كان على غير وجه التداعي يحرر (قوله وهو خشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا) ان قيل كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفترض علينا مع علمه بانه لا يزاد على الصلوات الخمس لقوله تعالى في حديث الاسراء هن خمس فرض الصلاة لا يبدل القول لدي أجيب بان الممنوع زيادة الاوقات ونقصانها لا الزيادة عدد الركعات ونقصانها ألا ترى أن الصلاة فرضت ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر كما في حاشية الشلبي على الزيلعي أو ان الفرضية قد تكون معلقة على المداومة أو خشيت بعدا ومتى علمها أن تعتقد وافرضيتها اه (قوله وباقي أهل المحلة اقاموها منفردا) أفاد بهذا التعبير أنها سنة كفاية لكل محلة فيها مسجد فاقامتها بمسجد واحد في البلد لا تسقط الجماعة عن جميعهم حيث تعددت مساجد المحلة ويحرر وما يقتضي اطلاقهم أنها سنة كفاية أن المراد أنها سنة كفاية في البلد لا في المحلة (قوله فالصحيح أنه نال احدى الفضيلتين) هما صلاتها في البيت جماعة وصلاتها في المسجد جماعة (قوله فان الاداء الخ) علة لمحذوف كان الواجب ذكره وهو والافضل فيها المسجد فان الاداء الخ قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة واظهار شعار الاسلام اه وفي النهر انها في المسجد افضل على ما عليه الاعتماد (قوله ووقتها ما بعد صلاة العشاء) أي الوقت الذي هو بعد صلاة العشاء (قوله يصح تقديم الوتر على التراويح الخ) وقيل وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبه قال عامة مشايخ بخارى وأثر الخلاف يظهر فيما لو فاتته ترويحة لو اشتغل بها يفوته الوتر بالجماعة يشتغل بالترويحة على قول مشايخ بخارى وبالوتر على قول غيرهم (قوله وقال جماعة من أصحابنا الخ) قال في البحر ولم أر من صححه واذا فاتت قيل تقضى ما لم يأت وقتها من الليلة المستقبلة وقيل ما لم يمض الشهر والصحيح أنها لا تقضى مطلقا فان قضاها كانت نفلا لا تراويح كما في الدرر والسراج (قوله وقال بعضهم لا يكره الخ) أي تحريما والا فخلاف الاولى ثابتة بدليل قوله ولكن الاحب ان لا يؤخر التراويح (قوله آخره) يصح قراءته بالرفع ويكون على تقدير مضاف أي صلاة آخره ويصح قراءته بالنصب على الظرفية أي المكان آخره (قوله في حد ذاتها) اي لا بالنظر للتراويح (قوله وهي عشرون ركعة) الحكمة في تقديرها بهذا العدد مساواة المكمل وهي السنن للمكمل وهي الفرائض الاعتقادية والعملية (قوله فالاصح انه ان تعمد ذلك كره) مقابله ما في منية المصلي من عدم الكراهة لانه أكمل لزيادة المشقة وردبان الكمال لا يحصل بمجرد المشقة مالم يكن فيه اتباع السنة اه (قوله واذا لم يجلس الا في آخر أربع الخ) اي آخر كل أربع فاذا جلس على آخر كل ركعتين تنوب عن تسليمتين على ما عليه العامة ذكره السيد واذا لم يقعد الا في آخر العشرين فعلى الصحيح تجوز عن تسليمة أي ركعتين بخلاف ما اذا قعد على رأس